

## **VOTO**

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id 29830976, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é imprescindível a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que os embargos visam sanar contradições quanto ao enquadramento da lesão e à não majoração dos honorários sucumbenciais.

### **Quanto ao enquadramento da lesão**

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a invalidez atingiria todo o membro superior. Consta de forma clara que o laudo médico (ID 102524308) indicou fratura na

clavícula esquerda, com invalidez de 75% do segmento correspondente, e que, à luz da tabela SUSEP e das condições contratuais, a clavícula integra o segmento “ombro”, cujo percentual indenizável corresponde a 25% do capital segurado.

Registrou-se, de forma categórica, que a pretensão de enquadrar a lesão como correspondente a 75% de todo o membro superior não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O acórdão interpretou o laudo à luz da tabela contratual e concluiu, fundamentadamente, pelo enquadramento no segmento “ombro”.

O que se verifica é mera insurgência quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

### **Quanto à majoração dos honorários**

Também não procede a alegação de contradição quanto à não majoração dos honorários sucumbenciais.

O acórdão negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença, inclusive no ponto em que fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não opera de forma automática e deve ser analisada à luz do contexto sucumbencial do caso concreto. A manutenção integral da sentença implica preservação do regime fixado na origem.

Não há qualquer incoerência interna no julgado. A discordância da parte quanto à interpretação conferida ao art. 85, §11, do CPC não configura vício apto a ser sanado por embargos de declaração.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, sendo o presente recurso mera tentativa de rediscussão da matéria.

No sentido do explanado, firme é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO. (...) (TJ-MT, Rel. MARCIO VIDAL, 22/08/2022).

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam à rediscussão da matéria já apreciada. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados. (TJ-SP, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 02/09/2022).

Nesse contexto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

---

## DISPOSITIVO

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

**MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**  
**Desembargadora Relatora**